Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

der KONNIMMAGYM GbR

KONNIMMAGYM GbR
vertreten durch die Gesellschafter
Konrad Dyrschka und Mehmet-Deniz Celik
Wittenberger Straße 15
04129 Leipzig

E-Mail: **konni.mmagym@gmail.com**

Nachfolgend „KONNIMMAGYM“ oder „Gym“ genannt.

---

§ 1 Geltungsbereich

1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für sämtliche Mitgliedschaftsverträge zwischen der KONNIMMAGYM GbR und ihren Mitgliedern.
2. Der konkrete Leistungsumfang, die Vertragslaufzeit, der Mitgliedsbeitrag, etwaige Anmeldegebühren sowie besondere Vereinbarungen ergeben sich aus dem jeweiligen Mitgliedsvertrag.
3. Individuelle Vereinbarungen zwischen KONNIMMAGYM und dem Mitglied haben Vorrang vor diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

---

§ 2 Vertragsabschluss und Beginn der Mitgliedschaft

1. Der Mitgliedschaftsvertrag kommt durch Unterzeichnung bzw. Annahme des Mitgliedsvertrages durch das Mitglied und KONNIMMAGYM zustande.
2. Beginn und Dauer der Mitgliedschaft ergeben sich aus dem jeweiligen Mitgliedsvertrag.
3. Sofern ein Vertrag bereits vor der Eröffnung des Gyms abgeschlossen wird, beginnt die beitragspflichtige Vertragslaufzeit grundsätzlich erst mit dem im Mitgliedsvertrag vereinbarten Vertragsbeginn bzw. Eröffnungstermin, soweit keine abweichende Vereinbarung getroffen wurde.
4. Minderjährige können nur mit Zustimmung ihrer gesetzlichen Vertreter Mitglied werden.

---

§ 3 Leistungen von KONNIMMAGYM

1. Die Mitgliedschaft berechtigt das Mitglied im Rahmen des vereinbarten Tarifs zur Nutzung der hierfür vorgesehenen Trainingsflächen, Einrichtungen und

Trainingsangebote von KONNIMMAGYM während der jeweils geltenden Öffnungs- und Kurszeiten.
2. Der konkrete Umfang der Mitgliedschaft richtet sich nach dem abgeschlossenen Tarif bzw. Mitgliedsvertrag.
3. KONNIMMAGYM ist berechtigt, den Kursplan, Trainingszeiten, Trainer, Trainingsinhalte sowie die Nutzung einzelner Trainingsbereiche aus sachlichen Gründen anzupassen, soweit dadurch der wesentliche Charakter der vereinbarten Mitgliedschaft erhalten bleibt und das Mitglied nicht unangemessen benachteiligt wird.
4. Ein Anspruch auf die Durchführung eines bestimmten Kurses durch einen bestimmten Trainer besteht nicht, soweit dies nicht ausdrücklich individuell vereinbart wurde.
5. Vorübergehende Änderungen des Kursplans, insbesondere aufgrund von Krankheit, Urlaub, Wettkämpfen, Veranstaltungen oder sonstigen organisatorischen Gründen, bleiben vorbehalten.

---

§ 4 Mitgliedsbeitrag und Zahlungsweise

1. Die Höhe des Mitgliedsbeitrags ergibt sich aus dem jeweiligen Mitgliedsvertrag.
2. Soweit eine Anmeldegebühr vereinbart wurde, ergibt sich deren Höhe ebenfalls aus dem Mitgliedsvertrag.
3. Die Beiträge sind zu den im Mitgliedsvertrag vereinbarten Zeitpunkten fällig.
4. Die Zahlung erfolgt grundsätzlich per SEPA-Lastschrift, sofern keine andere Zahlungsweise vereinbart wurde.
5. Das Mitglied verpflichtet sich, für eine ausreichende Deckung des angegebenen Kontos zu sorgen.
6. Entstehen KONNIMMAGYM durch eine vom Mitglied zu vertretende Rücklastschrift tatsächliche Bank- oder Rücklastschriftkosten, können diese dem Mitglied in tatsächlich entstandener Höhe berechnet werden. Dem Mitglied bleibt der Nachweis gestattet, dass kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist.
7. Änderungen der Bankverbindung oder sonstiger für die Zahlungsabwicklung erforderlicher Daten sind KONNIMMAGYM unverzüglich mitzuteilen.

---

§ 5 Zahlungsverzug

1. Gerät das Mitglied mit fälligen Zahlungen in Verzug, gelten die gesetzlichen Vorschriften.
2. KONNIMMAGYM ist berechtigt, das Mitglied nach vorheriger Mahnung und angemessener Zahlungsfrist bis zur Begleichung erheblicher Zahlungsrückstände vorübergehend von der Nutzung des Gyms auszuschließen, soweit dies unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls angemessen ist.
3. Die Verpflichtung zur Zahlung berechtigter Mitgliedsbeiträge bleibt während eines aufgrund vom Mitglied zu vertretender Zahlungsrückstände ausgesprochenen Nutzungsausschlusses bestehen.
4. Das Recht beider Parteien zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

§ 6 Vertragslaufzeit und ordentliche Kündigung

1. Die vereinbarte Mindestvertragslaufzeit ergibt sich aus dem Mitgliedsvertrag.
2. Bei einer vereinbarten Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten läuft der Vertrag zunächst für 12 Monate.
3. Bei einer vereinbarten Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten läuft der Vertrag zunächst für 24 Monate.
4. Die Mitgliedschaft kann mit einer Frist von einem Monat zum Ende der vereinbarten Mindestvertragslaufzeit gekündigt werden.
5. Wird die Mitgliedschaft nicht fristgerecht zum Ende der Mindestvertragslaufzeit gekündigt, verlängert sie sich auf unbestimmte Zeit.
6. Nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit kann die auf unbestimmte Zeit verlängerte Mitgliedschaft jederzeit mit einer Frist von einem Monat gekündigt werden.
7. Die Kündigung kann insbesondere in Textform, beispielsweise per E-Mail an **konni.mmagym@gmail.com**, erklärt werden.
8. Maßgeblich für die Einhaltung der Kündigungsfrist ist der Zugang der Kündigung bei KONNIMMAGYM.

---

§ 7 Außerordentliche Kündigung

1. Das Recht beider Parteien zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.
2. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn der kündigenden Partei unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und der Interessen beider Vertragsparteien die Fortsetzung des Vertrags bis zum regulären Vertragsende nicht zugemutet werden kann.
3. Ob insbesondere eine längerfristige Erkrankung, Verletzung oder sonstige persönliche Veränderung einen wichtigen Grund darstellt, richtet sich nach den Umständen des Einzelfalls und den gesetzlichen Bestimmungen.
4. KONNIMMAGYM kann insbesondere bei erheblichen oder wiederholten Verstößen gegen die Hausordnung, bei Gewalt außerhalb des zulässigen Trainings- oder Wettkampfgeschehens, bei Bedrohungen, erheblichen Beleidigungen, Diebstahl, vorsätzlicher Sachbeschädigung oder sonstigen schwerwiegenden Pflichtverletzungen außerordentlich kündigen.
5. Soweit die Pflichtverletzung ihrer Art nach beseitigt werden kann und eine Abmahnung rechtlich erforderlich oder zumutbar ist, erfolgt die außerordentliche Kündigung grundsätzlich erst nach vorheriger erfolgloser Abmahnung.

---

§ 8 Ruhen der Mitgliedschaft

1. Ein automatischer Anspruch auf das Ruhen oder die beitragsfreie Stilllegung einer Mitgliedschaft besteht nur, soweit dies gesetzlich vorgesehen oder ausdrücklich vertraglich vereinbart wurde.

2. KONNIMMAGYM kann auf Antrag des Mitglieds aus Kulanz eine vorübergehende Stilllegung der Mitgliedschaft vereinbaren, insbesondere bei längerfristiger Krankheit, Verletzung, Schwangerschaft oder vergleichbaren Umständen.
3. Eine solche Vereinbarung bedarf einer ausdrücklichen Bestätigung durch KONNIMMAGYM.
4. Dauer und Auswirkungen einer vereinbarten Stilllegung auf Vertragslaufzeit und Beiträge werden im jeweiligen Einzelfall festgelegt.

---

§ 9 Anpassung der Mitgliedsbeiträge

1. KONNIMMAGYM ist während einer vereinbarten Mindestvertragslaufzeit grundsätzlich an den vereinbarten Mitgliedsbeitrag gebunden, soweit nachfolgend nichts anderes vereinbart ist.
2. KONNIMMAGYM ist berechtigt, den Mitgliedsbeitrag bei nach Vertragsschluss eintretenden, nachweisbaren Veränderungen der für die Leistungserbringung maßgeblichen Kosten angemessen anzupassen. Hierzu können insbesondere Veränderungen von Miet-, Energie-, Personal-, Versicherungs- oder gesetzlich verursachten Kosten gehören.
3. Eine Erhöhung darf ausschließlich dem Ausgleich tatsächlich eingetretener Kostensteigerungen dienen. Eine darüber hinausgehende Erhöhung zur zusätzlichen Steigerung der Gewinnmarge ist auf Grundlage dieser Regelung ausgeschlossen.
4. Bei der Berechnung einer Anpassung sind Kostensteigerungen und Kostensenkungen angemessen gegeneinander zu berücksichtigen.
5. KONNIMMAGYM wird das Mitglied über eine beabsichtigte Beitragsanpassung, deren Zeitpunkt und deren wesentliche Gründe rechtzeitig vor Inkrafttreten in Textform informieren.
6. Gesetzlich zwingende Rechte des Mitglieds bleiben hiervon unberührt.

---

§ 10 Öffnungszeiten und Kursplan

1. Die jeweils aktuellen Öffnungs- und Kurszeiten werden durch KONNIMMAGYM bekannt gegeben.
2. KONNIMMAGYM darf Öffnungs- und Kurszeiten aus sachlichen Gründen in einem für die Mitglieder zumutbaren Umfang verändern.
3. An gesetzlichen Feiertagen sowie insbesondere zu Weihnachten, Silvester, Neujahr oder bei besonderen Veranstaltungen können gesonderte Öffnungs- oder Kurszeiten gelten.
4. Kurzfristige Kursausfälle aufgrund von Krankheit oder anderen nicht vorhersehbaren Umständen können nicht vollständig ausgeschlossen werden. KONNIMMAGYM bemüht sich in solchen Fällen nach Möglichkeit um Ersatzangebote.

---

§ 11 Vorübergehende Einschränkungen und Schließungen

1. Bei notwendigen Reparatur-, Wartungs-, Reinigungs- oder Umbaumaßnahmen können einzelne Bereiche des Gyms vorübergehend nicht oder nur eingeschränkt nutzbar sein.
2. KONNIMMAGYM wird solche Einschränkungen nach Möglichkeit so gering wie möglich halten.
3. Gesetzliche Ansprüche des Mitglieds bei erheblichen Einschränkungen oder einer vollständigen Nichtbereitstellung der vertraglich geschuldeten Leistungen bleiben unberührt.
4. Gleiches gilt für behördlich angeordnete Schließungen oder sonstige Fälle, in denen KONNIMMAGYM die vereinbarten Leistungen aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht erbringen kann. Die gesetzlichen Regelungen bleiben maßgeblich.

---

§ 12 Gesundheit und Eigenverantwortung

1. Kampfsport und körperliches Training sind mit körperlichen Belastungen und einem Verletzungsrisiko verbunden.
2. Jedes Mitglied ist verpflichtet, seine individuellen gesundheitlichen Voraussetzungen zu berücksichtigen und nur in einem seinem Gesundheits- und Leistungszustand entsprechenden Umfang zu trainieren.
3. Bestehen gesundheitliche Zweifel hinsichtlich der Teilnahme am Training, wird empfohlen, vor Aufnahme oder Fortsetzung des Trainings ärztlichen Rat einzuholen.
4. Den Anweisungen der Trainer und des Personals, insbesondere zur Sicherheit während des Trainings, ist Folge zu leisten.
5. Techniken dürfen ausschließlich im dafür vorgesehenen Trainingsrahmen und mit der erforderlichen Kontrolle ausgeführt werden.

---

§ 13 Verhalten im Training und Hausordnung

1. Die jeweils geltende Hausordnung von KONNIMMAGYM ist einzuhalten.
2. Die Mitglieder haben sich gegenüber anderen Mitgliedern, Trainern, Mitarbeitern und Besuchern respektvoll zu verhalten.
3. Vorsätzliche oder grob rücksichtslose Gefährdungen anderer Personen sind untersagt.
4. Trainingstechniken, insbesondere Schläge, Tritte, Würfe, Takedowns, Hebel- und Würgetechniken, dürfen nur entsprechend den Vorgaben des Trainers bzw. im dafür vorgesehenen Trainingsrahmen eingesetzt werden.
5. Sparring ist kontrolliert und entsprechend den Vorgaben des Trainers durchzuführen.
6. Das Mitglied ist verpflichtet, für das jeweilige Training geeignete und hygienisch einwandfreie Trainingskleidung sowie gegebenenfalls erforderliche Schutzausrüstung zu verwenden.
7. Das Training unter erheblichem Einfluss von Alkohol, Drogen oder sonstigen berauschenden Substanzen ist untersagt.
8. KONNIMMAGYM ist berechtigt, Mitglieder bei erheblichen Verstößen gegen Sicherheitsregeln oder die Hausordnung vom jeweiligen Training auszuschließen.

---

§ 14 Hygiene

1. Die Mitglieder sind verpflichtet, die im Gym geltenden Hygienevorgaben einzuhalten.
2. Trainingsflächen dürfen grundsätzlich nur mit hierfür geeigneter Trainingsbekleidung und entsprechend den Vorgaben des Gyms genutzt werden.
3. Bei ansteckenden Erkrankungen, infektiösen Hautveränderungen oder sonstigen gesundheitlichen Umständen, durch die andere Personen gefährdet werden können, darf am Training nicht teilgenommen werden.
4. Trainingsgeräte und sonstige Einrichtungen sind pfleglich und bestimmungsgemäß zu behandeln.

---

§ 15 Haftung

1. KONNIMMAGYM haftet unbeschränkt für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung von KONNIMMAGYM, seinen gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen beruhen.
2. Für sonstige Schäden haftet KONNIMMAGYM bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit unbeschränkt.
3. Bei leicht fahrlässiger Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht haftet KONNIMMAGYM für den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung das Mitglied regelmäßig vertrauen darf.
4. Im Übrigen ist die Haftung für leicht fahrlässig verursachte Sach- und Vermögensschäden ausgeschlossen, soweit gesetzlich zulässig.
5. Die gesetzlichen Haftungsvorschriften bleiben im Übrigen unberührt.

---

§ 16 Persönliche Gegenstände und Wertgegenstände

1. Mitglieder sind selbst dafür verantwortlich, mitgebrachte persönliche Gegenstände angemessen zu sichern.
2. Soweit Schließfächer oder sonstige Aufbewahrungsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt werden, stellen diese grundsätzlich keine gesonderte Verwahrung durch KONNIMMAGYM dar.
3. Die Haftung von KONNIMMAGYM richtet sich auch hinsichtlich verlorener, beschädigter oder entwendeter Gegenstände nach den gesetzlichen Vorschriften und § 15 dieser AGB.

---

§ 17 Beschädigungen

1. Einrichtungen, Trainingsgeräte und sonstiges Eigentum von KONNIMMAGYM sind pfleglich zu behandeln.
2. Verursacht ein Mitglied schuldhaft einen Schaden, haftet es nach den gesetzlichen Vorschriften.

3. Schäden oder Defekte an Geräten und Einrichtungen sind KONNIMMAGYM unverzüglich mitzuteilen.

---

§ 18 Zutritt und Weitergabe der Mitgliedschaft

1. Die Mitgliedschaft ist persönlich und grundsätzlich nicht übertragbar.
2. Soweit KONNIMMAGYM Zugangskarten, Zugangscodes oder vergleichbare Zutrittsmittel ausgibt, dürfen diese nicht an Dritte weitergegeben werden.
3. Das Mitglied haftet nach den gesetzlichen Vorschriften für Schäden, die es durch eine schuldhafte unberechtigte Weitergabe seines Zutrittsmittels verursacht.

---

§ 19 Foto- und Videoaufnahmen

1. Foto- und Videoaufnahmen, auf denen andere Mitglieder erkennbar sind, dürfen nur unter Beachtung ihrer Persönlichkeitsrechte und der geltenden gesetzlichen Bestimmungen erstellt und veröffentlicht werden.
2. Foto- oder Videoaufnahmen durch KONNIMMAGYM zu Werbe- oder Marketingzwecken, auf denen ein Mitglied erkennbar im Mittelpunkt steht oder identifizierbar abgebildet wird, erfolgen nur auf Grundlage einer hierfür erforderlichen Einwilligung oder einer sonstigen gesetzlichen Rechtsgrundlage.
3. Eine erteilte Einwilligung kann im Rahmen der gesetzlichen Voraussetzungen für die Zukunft widerrufen werden.

---

§ 20 Datenschutz

Personenbezogene Daten werden von KONNIMMAGYM nach den geltenden datenschutzrechtlichen Vorschriften verarbeitet.

Weitere Informationen ergeben sich aus der gesonderten Datenschutzerklärung von KONNIMMAGYM.

---

§ 21 Änderungen persönlicher Daten

Das Mitglied ist verpflichtet, Änderungen der für die Vertragsdurchführung erforderlichen Kontaktdaten, insbesondere Name, Anschrift, E-Mail-Adresse und gegebenenfalls Bankverbindung, zeitnah mitzuteilen.

---

§ 22 Widerrufsrecht bei Fernabsatzverträgen

Wird der Mitgliedschaftsvertrag ausschließlich unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, beispielsweise online oder per E-Mail, oder außerhalb der Geschäftsräume von KONNIMMAGYM geschlossen, können dem Mitglied die gesetzlichen Widerrufsrechte zustehen.

In diesem Fall erhält das Mitglied eine gesonderte Widerrufsbelehrung einschließlich des gesetzlich vorgesehenen Muster-Widerrufsformulars.

---

§ 23 Hausordnung

Die Hausordnung von KONNIMMAGYM ergänzt diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Bei Widersprüchen zwischen dem Mitgliedsvertrag, diesen AGB und der Hausordnung geht eine individuell im Mitgliedsvertrag getroffene Vereinbarung vor.

---

§ 24 Schlussbestimmungen

1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Beachtung zwingender Verbraucherschutzvorschriften.
2. Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon grundsätzlich unberührt. An die Stelle der unwirksamen Regelung treten die gesetzlichen Vorschriften.
3. Änderungen oder Ergänzungen individueller Vertragsvereinbarungen können im gegenseitigen Einvernehmen der Vertragsparteien vorgenommen werden.

Stand: September 2026